

1. 제정이유

예산 및 경제 기능 간 상호 견제와 균형을 확보하고 각 기능의 전문성을 강화하기 위하여 기획재정부를 재정경제부와 국무총리 소속의 기획예산처로 분리하는 내용으로 「정부조직법」이 개정(법률 제21065호, 2025. 10. 1. 공포, 2026. 1. 2. 시행 예정)됨에 따라, 기획예산처 소관 법령에 따른 행정처분 및 과태료의 가중처분에 관한 세부지침을 제정하려는 것임.

2. 주요내용

가. 기획예산처 소관 법령에 따른 행정처분 및 과태료의 가중처분에 관한 사항을 정함(제1조~제5조까지)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 해당사항 없음

기획예산처 소관 법령에 따른 행정처분 및 과태료의 가중처분에 관한 세부지침안

제1조(목적) 이 예규는 기획예산처 소관 법령에서 정하고 있는 행정처분 및 과태료 기준 중 위반횟수에 따른 가중처분에 관한 세부적인 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(법령과의 관계) 기획예산처 소관 법령의 행정처분 또는 과태료의 가중처분을 하기 위한 기간, 횟수나 누적회차 적용기간은 각 법령에서 정하는 바에 따르며 법령에서 가중처분의 적용에 관해 별도의 지침을 둔 경우 해당 지침을 우선 적용한다.

제3조(가중처분 적용 순서도 및 예시) 기획예산처 소관 법령에 따라 가중된 부과처분을 하려는 경우의 적용 순서도 및 예시는 별표 1과 같다.

제4조(누적회차 적용기간을 둔 가중처분 적용 순서도 및 예시) 누적회차 적용기간을 둔 가중된 부과처분을 하려는 경우의 적용 순서도 및 예시는 별표 2와 같다.

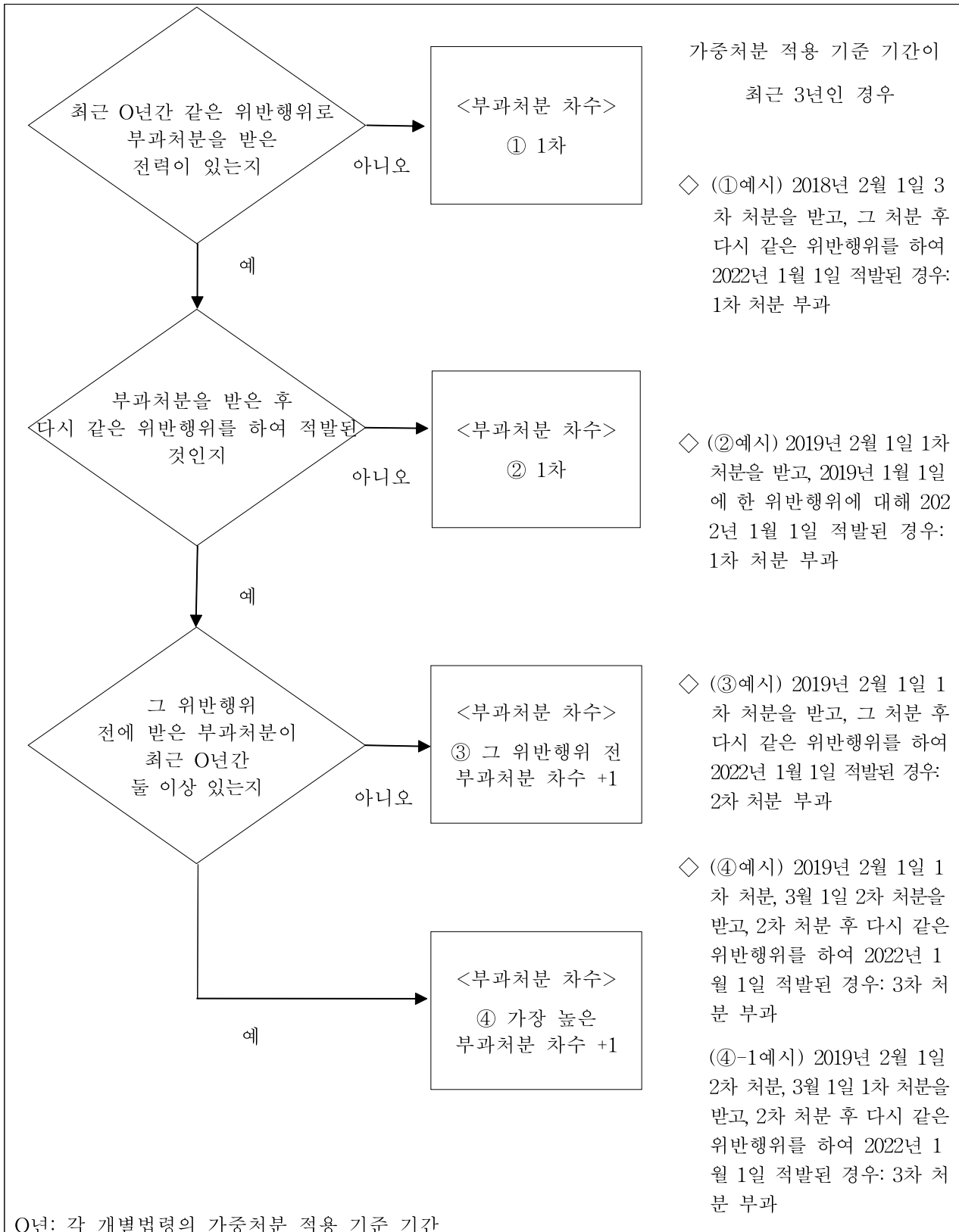
제5조(재검토기한) 기획예산처장관은 「행정규제기본법」 제8조 (및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」)에 따라 이 예규에 대하여 2026년 1월 1일 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 1월 1일

전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 예규는 2026년 1월 2일부터 시행한다.

행정처분 시 가중처분 적용 순서도 및 예시



[표2]

누적회차 적용기간을 둔 경우 행정처분 시 가중처분 적용 순서도 및 예시

